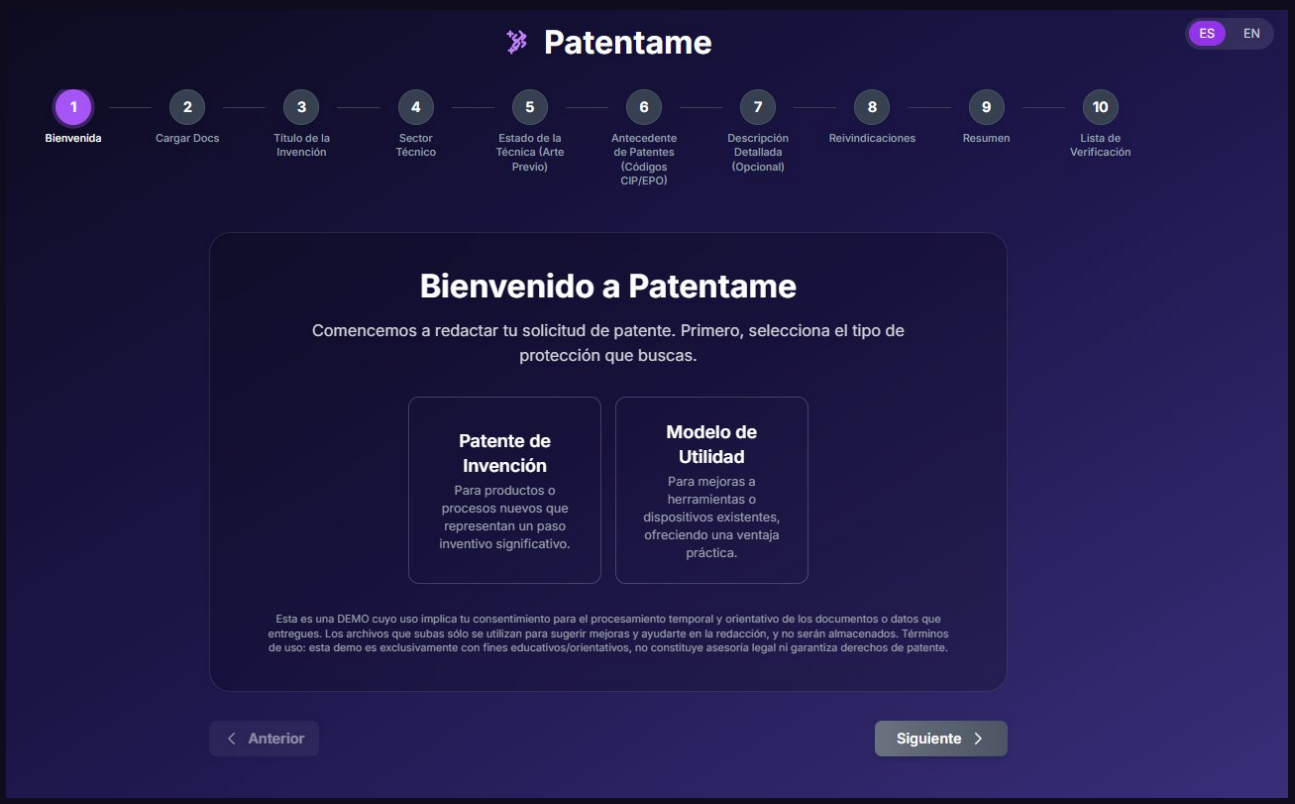

P

Patentame

Redactar una patente ya no es privilegio de pocos

Una propuesta de herramienta digital de código abierto
para la gestión tecnológica en universidades y CITEs del Perú

Artículo de divulgación · Lima, marzo 2026 · github.com/scientificbroker/Patentame

1. El problema que nadie quiere nombrar

El Perú tiene un problema que sus estadísticas de innovación revelan con crudeza: **produce ciencia pero no la convierte en propiedad intelectual.** La brecha entre publicaciones científicas y solicitudes de patentes —estimada en aproximadamente **35 publicaciones por cada solicitud de patente**— no es un accidente. Es el síntoma de un ecosistema que premia la divulgación académica pero carece de los mecanismos, la cultura y, sobre todo, las herramientas para dar el siguiente paso: registrar, proteger y transferir tecnología.

Este artículo no pretende ser una celebración acrítica de una herramienta tecnológica. Es, en todo caso, una invitación a reflexionar sobre por qué **una aplicación de código abierto disponible gratuitamente en GitHub puede representar un punto de inflexión** para gestores tecnológicos, investigadores y emprendedores que operan en un sistema que —con honestidad— no ha sabido democratizar el patentamiento.

Patentame (*github.com/scientificbroker/Patentame*) es un asistente multilingüe, paso a paso, para redactar solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad conforme a las directrices de la OMPI/WIPO. No resuelve todos los problemas del ecosistema peruano de innovación. Pero toca exactamente el punto donde más se necesita ayuda: el momento en que un investigador o emprendedor tiene una idea patentable y no sabe por dónde empezar.

2. El diagnóstico: cifras que incomodan

Antes de hablar de soluciones, vale la pena mirar los datos sin complacencia. Perú **no está en la base de la tabla regional por casualidad.** Las cifras de la OMPI para 2024 son reveladoras.

Indicador	Perú	Colombia	Chile	México	Brasil
Solicitudes totales en oficina (invención)	**1,295**	~2,012	3,219	16,189	~25,000+
Solicitudes residentes (invención)	**214**	~265	390	1,172	~5,000+
Participación no residentes	**83.5%**	86.8%	87.9%	92.8%	~80%
Modelos de utilidad	**706**	N/D	147	580	~2,400
Solicitudes de origen mundial	**270**	N/D	855	1,913	7,298
Patentes vigentes	**4,539**	N/D	21,079	111,190	N/D
Solicitudes PCT	**31**	N/D	218	154	~589
Apps residentes por millón hab.	**6.3**	N/D	19.7	9.0	N/D

Tabla 1. Comparativa de actividad patentaria entre países de América Latina (2024). Fuente: OMPI, INDECOPI, INAPI, SIC, IMPI.

Lo primero que salta a la vista no es el número absoluto de solicitudes, sino la **proporción de solicitantes no residentes:** el 83.5% de las patentes registradas en el Perú proviene de empresas extranjeras. El mercado peruano es un receptor de tecnología, no un generador. **Cada regalía pagada al exterior es una transferencia de valor que no se acumula localmente.**

El segundo dato que merece atención es la distribución interna. En 2025, las universidades acumularon el **79% de todas las solicitudes nacionales**, pero de ese universo, **722 fueron modelos de utilidad frente a solo 246 patentes de invención.** La estructura del patentamiento universitario peruano refleja una *cultura de la mejora continua antes que de la ruptura disruptiva.*

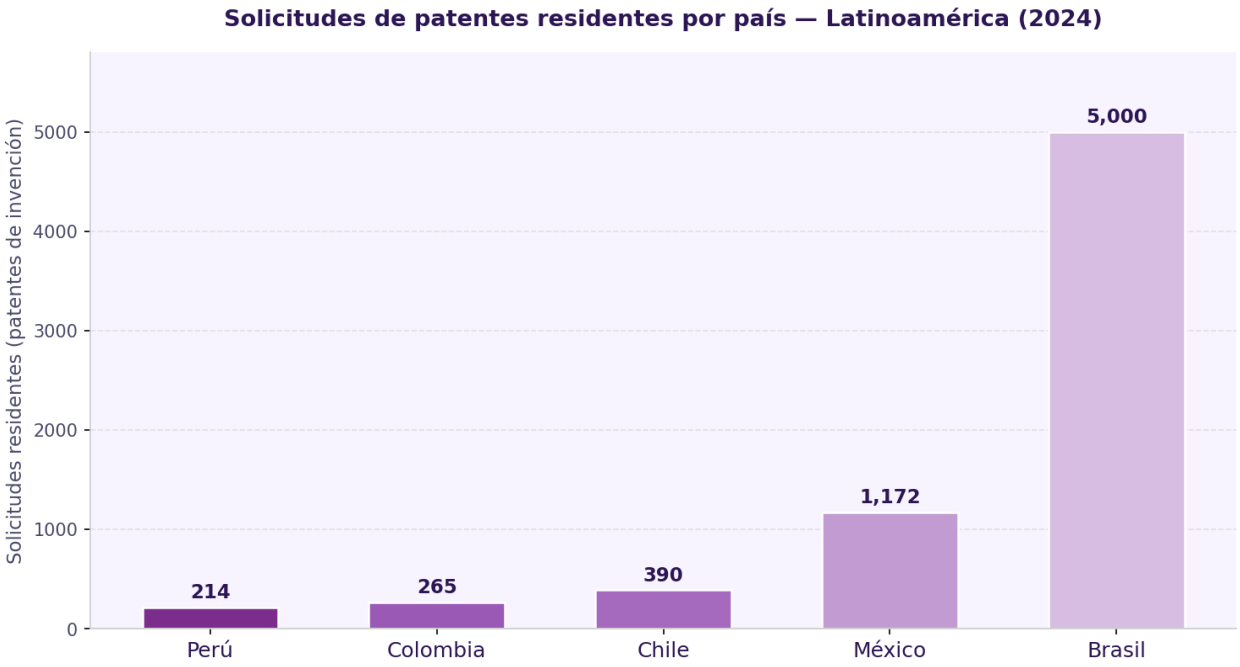

Gráfico 1. Solicitudes de patentes residentes (invención) por país en Latinoamérica, 2024. Fuente: OMPI.

2.1 La brecha de I+D: el origen estructural del problema

Ningún análisis honesto puede ignorar que el Perú destina apenas el **0.16% del PIB a investigación y desarrollo**, frente al 1.24% de Brasil, el 0.38% de Chile y el promedio OCDE del 2.7%. Con ese presupuesto, no es posible construir una infraestructura de transferencia tecnológica robusta. El primer **Índice de Capacidades en Transferencia Tecnológica (ICTT)**, publicado por CONCYTEC en diciembre de 2025, ofrece la radiografía más precisa disponible: de las 67 universidades e institutos públicos de investigación evaluados, el **70% se ubica en los niveles más bajos de preparación (niveles 1 y 2)**, sin equipos especializados, presupuestos definidos ni vínculos con empresas. Más revelador aún, **ninguna institución alcanzó el nivel 5 de capacidad alta**, y solo **7 instituciones** —UNALM, UNSA, PUCP, UTEC, UNMSM, UPN e ITP— lograron el nivel 4 (intermedio superior). Este diagnóstico no invalida los esfuerzos existentes, pero sí exige honestidad: hablar de "oficinas de transferencia tecnológica" en el Perú es, en la mayoría de los casos, hablar de estructuras incipientes antes que de sistemas consolidados. Herramientas como Patentame no pueden sustituir esa infraestructura faltante, pero sí pueden operar como un puente funcional mientras el ecosistema madura.

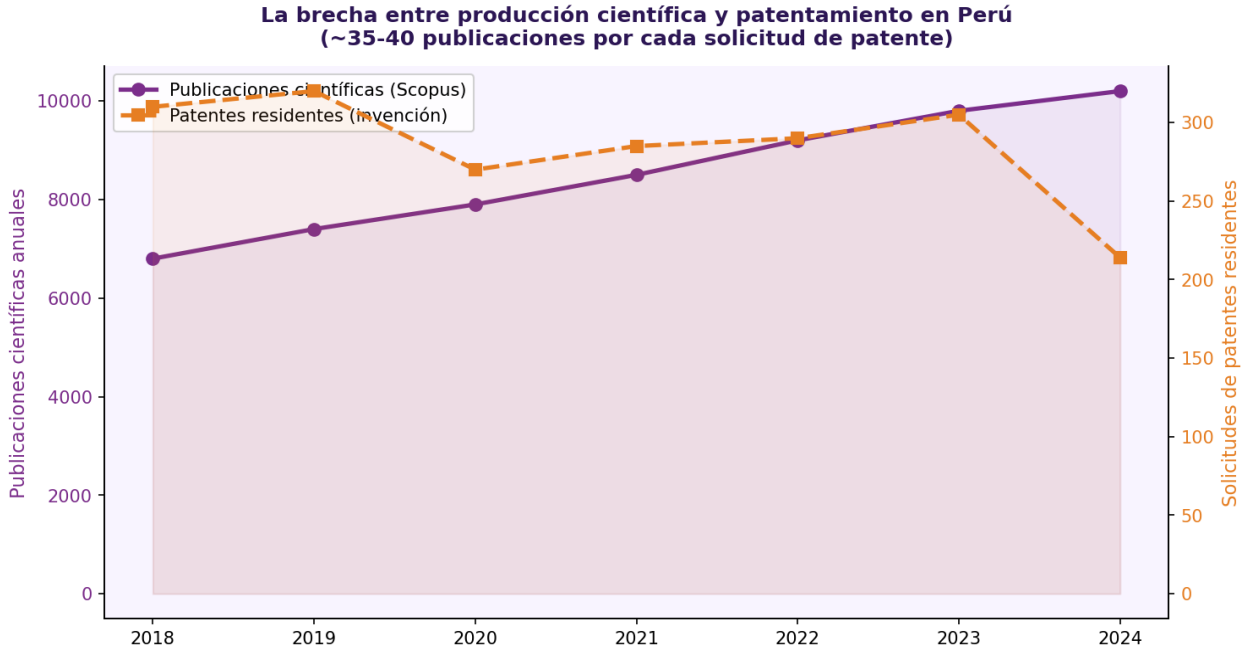

Gráfico 2. Evolución comparativa de publicaciones científicas anuales vs. solicitudes de patentes residentes en Perú (2018–2024). Fuente: Scopus, OMPI.

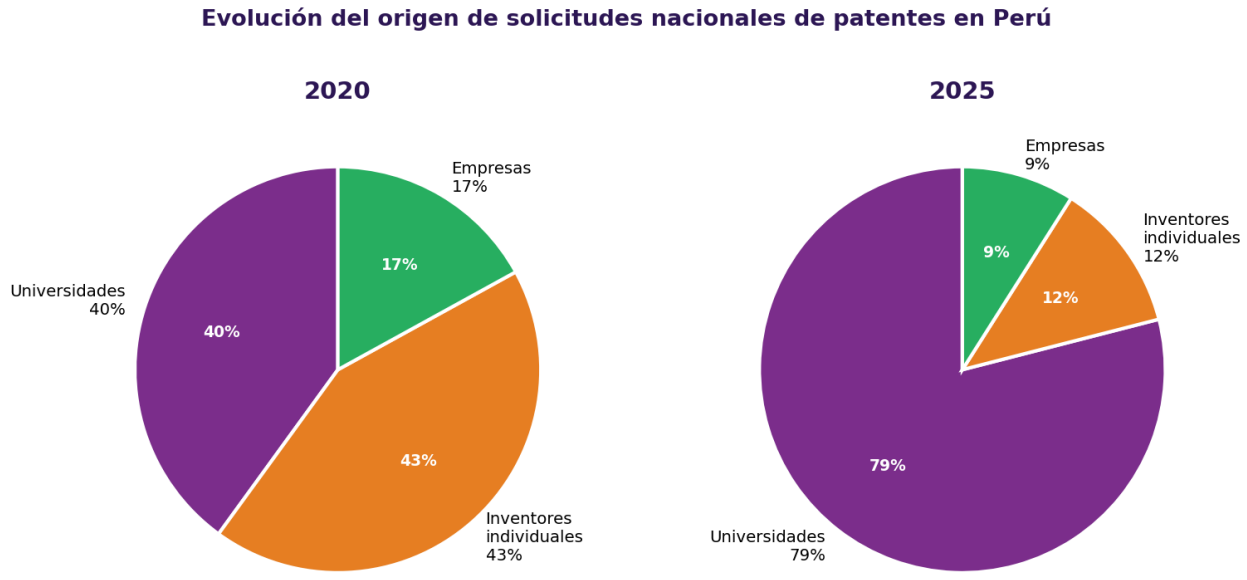

Gráfico 3. Cambio en la distribución de solicitudes nacionales por tipo de solicitante, 2020 vs. 2025. Fuente: INDECOPI, elaboración propia.

3. Los tres cuellos de botella que Patentame puede atacar

Identificado el diagnóstico, es importante ser precisos sobre qué puede y qué no puede resolver una herramienta digital. Patentame no aumentará el presupuesto de I+D ni creará OTTs donde no existen. Pero sí puede reducir significativamente tres barreras concretas:

3.1 La barrera del conocimiento técnico

Redactar una solicitud de patente conforme a las directrices de la OMPI es un proceso técnico complejo. Requiere dominar conceptos como el *estado de la técnica*, las reivindicaciones independientes y dependientes, los códigos CIP/EPO y la descripción detallada. Un inventor sin formación en propiedad intelectual puede tener años de investigación valiosa y **fallar en la primera etapa simplemente por no saber cómo redactar.** Patentame estructura ese proceso en diez pasos guiados, con mejoras potenciadas por IA y una lista de verificación final.

3.2 La barrera del costo

Los servicios de un agente de patentes oscilan entre USD 800 y USD 3,000 en Perú. Para un inventor individual, una startup o un investigador de universidad pública, esa cifra es frecuentemente prohibitiva. Una herramienta de código abierto puede **reducir ese costo entre 30% y 50%**, según estudios comparables (ScienceDirect, 2025).

3.3 La barrera del idioma y el contexto normativo

La gran mayoría de herramientas de IA para patentes está orientada a la USPTO o la EPO, en inglés. Patentame opera en español y está alineado con las directrices de la OMPI, directamente aplicable al contexto peruano (INDECOPI) y al andino (Decisión 486 de la CAN). **La terminología jurídica de patentes en español tiene matices propios** que las traducciones automáticas no siempre capturan correctamente.

4. Guía práctica de uso: de GitHub a la solicitud INDECOPI

Patentame está disponible como proyecto de código abierto en GitHub. A continuación se describe un flujo de trabajo mínimo viable para gestores tecnológicos, docentes investigadores y técnicos de CITEs.

4.1 Acceso y configuración inicial

Tip GitHub — Clonar el repositorio
Abrir terminal y ejecutar: git clone https://github.com/scientificbroker/Patentame.git && cd Patentame && npm install — Requiere Node.js v18 o superior.

4.2 Flujo de trabajo en diez pasos

Los diez módulos cubren exactamente los apartados que INDECOPI y la OMPI exigen:

1. Bienvenida y selección del tipo de protección (patente de invención vs. modelo de utilidad).
2. Carga de documentos previos (memoria técnica, informes de laboratorio, tesis).

3. Título de la invención — guiado por criterios de brevedad y precisión técnica.

4. Sector técnico de aplicación.

5. Estado de la técnica y arte previo — con asistencia para búsquedas en Espacenet y Google Patents.

6. Antecedentes de patentes con clasificación CIP/EPO.

7. Descripción detallada de la invención (optativo pero recomendado).

8. Reivindicaciones — el corazón jurídico de la patente.

9. Resumen de la invención.

10. Lista de verificación final de cumplimiento normativo.

Tip Claude — Mejorar reivindicaciones con IA

En el paso 8, copiar el borrador en Claude: "Eres un experto en redacción de patentes bajo directrices OMPI. Revisa las reivindicaciones, identifica ambigüedades técnicas y asegura que la reivindicación independiente sea suficientemente amplia. Contexto: [pegar texto]."

4.3 Integración con flujos de investigación universitaria

Para equipos en universidades o CITEs, integrar Patentame en la fase de cierre de proyectos. El momento óptimo es **antes de publicar**: una vez publicado un resultado, se pierde novedad. Protocolo básico:

- Evaluación rápida de patentabilidad al cierre del proyecto.
- Uso de Patentame para generar un borrador preliminar en formato INDECOPI.
- Revisión del borrador con la OTT institucional o un agente de patentes externo.
- Presentación ante INDECOPI con acompañamiento del programa Patenta o financiamiento PROCIENCIA-PCT.

Tip — Búsqueda de arte previo gratuita

Verificar en Espacenet (espacenet.epo.org) antes de redactar. Si hay patentes similares, hay que delimitar mejor las reivindicaciones, no necesariamente descartar la idea.

5. Impacto potencial en universidades y CITEs

En 2025, las universidades presentaron **968 solicitudes nacionales**. Una herramienta de código abierto adoptada institucionalmente podría:

- Reducir el tiempo de preparación de una solicitud de 3–6 semanas a 1–2 semanas.
- Aumentar el número de solicitudes correctamente estructuradas, reduciendo los 40.8 meses promedio de tramitación.
- Generar un acervo institucional de conocimiento y casos de estudio para la formación de gestores.
- Facilitar el paso de modelo de utilidad a patente de invención, elevando el umbral inventivo.
- Servir como material pedagógico en MBA, posgrados de ingeniería y programas de emprendimiento.

5.1 Una propuesta concreta para los CITEs

Los 46 CITEs distribuidos en 25 regiones atienden a más de **22,755 unidades productivas** anualmente. La propuesta: **incorporar Patentame como herramienta estándar en el protocolo de asistencia técnica de los CITEs**, especialmente en agroindustria, textil-confecciones, pesca y calzado. No requiere grandes inversiones —el código es abierto y gratuito— sino voluntad institucional y capacitación del personal técnico.

6. Lo que Patentame no puede resolver

Patentame es una herramienta de redacción asistida: **no sustituye el asesoramiento jurídico especializado, no garantiza la aprobación de la solicitud y no resuelve el problema de fondo de la subinversión en I+D.**

El riesgo más significativo es que genere una ilusión de acceso: investigadores que presentan solicitudes mal fundamentadas. Este riesgo se mitiga con un modelo de uso responsable que **no excluya el acompañamiento profesional, sino que lo prepare mejor.** Patentame debe verse como un primer filtro —no como un reemplazo del sistema.

Finalmente, está el problema que ninguna herramienta puede resolver sola: la **cultura del patentamiento.** Cambiar esa percepción requiere educación, casos de éxito visibles y que los investigadores vean que sus patentes generan retornos reales.

7. La invitación: probar, mejorar, contribuir

Patentame no es la solución definitiva. Es **una solución posible, disponible hoy, de costo cero,** que puede integrarse en el flujo de trabajo de cualquier investigador, gestor tecnológico o emprendedor. La pregunta no es *"¿es Patentame suficiente?"*, sino **"¿cuántas patentes de invención podrían haberse presentado si esta herramienta hubiera existido hace cinco años?"**

Llamada a la acción para gestores tecnológicos

Si gestionas una OTT, diriges un CITE o enseñas propiedad intelectual, prueba Patentame con un caso real de tu institución. Si encuentras limitaciones, repórtalas en GitHub (Issues). Si encuentras valor, compártelo con tu red.

Repositorio oficial

github.com/scientificbroker/Patentame — Disponible gratuitamente. Código abierto. Contribuciones bienvenidas.

Referencias

Agencia Andina. (2025). *Fortalecen y relanzan a ProInnóvate para impulsar productividad de 135,000 mipymes.* https://andina.pe/agencia/noticia-fortalecen-y-relanzan-a-proinnovate-para-impulsar-productividad-135000-mipymes-1060624.aspx

ComexPerú. (2023). *Desempeño de los CITE: análisis de la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica.* https://www.comexperu.org.pe/articulo/desempeno-de-los-cite

CONCYTEC. (2025). *Índice de capacidades en transferencia tecnológica: un modelo de medición de las condiciones institucionales para el desarrollo y gestión de la transferencia tecnológica en el Perú.* Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. https://www.gob.pe/institucion/concytec/informes-publicaciones/7322881

Gestión. (2026, febrero 5). *INDECOPI: ¿qué universidades peruanas lideraron el ranking de solicitudes de patentes?* https://gestion.pe/peru/indecopi-que-universidades-peruanas-lideraron-el-ranking-de-solicitudes-de-patentes-noticia/

INDECOPI. (2025). *Programa Patenta: resultados 2024.* Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. https://www.indecopi.gob.pe

OMPI. (2024). *Country IP statistics profile — Perú.* Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/pe.pdf

PROCIENCIA. (2024). *Registro de patentes PCT 2025-01: convocatoria oficial.* Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. https://prociencia.gob.pe/2024/12/registro-de-patentes-pct-2025-01/

SCImago Research Group. (2023). *SCImago insights 2023: análisis de producción científica iberoamericana.* https://www.scimagoiber.com/insights_2023.php

The Global Economy. (2024). *Peru: research and development expenditure (% of GDP).* World Bank Data. https://www.theglobaleconomy.com/Peru/Research_and_development/

Yoshida, K., & Hane, Y. (2025). AI-assisted patent drafting tools: a patent landscape & future prospectives. *World Patent Information, 81,* 102180. https://doi.org/10.1016/j.wpi.2025.102180

Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y académicos. No constituye asesoría legal en materia de propiedad intelectual. Para tramitar una solicitud de patente, consulte siempre con un agente de patentes certificado o con las Oficinas de Transferencia Tecnológica de su institución.